

**ANEKS z dnia
do Umowy o przyjmowanie zapłaty przy użyciu kart płatniczych**

zawartej dnia w Warszawie pomiędzy:

Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą: 02-515 Warszawa, ul. Puławska 15, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026438, NIP 525-000-77-38, REGON 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, w imieniu i na rzecz której działają w oparciu o udzielone pełnomocnictwo:

1. Marek Paradowski - Pełnomocnik
2. Joanna Seklecka - Pełnomocnik

przedstawiciele **Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Spółki Akcyjnej** z siedzibą w Warszawie (01-102), ul. Jana Olbrachta 94, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 64879, NIP 118-14-77-610, REGON 016107240, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 56 000 000 zł, zwanej dalej **eService**,

a.....

z siedzibą:

Zwanym dalej Akceptantem, reprezentowanym przez:

1.
2.

§ 1

Wprowadza się do Umowy nowy załącznik nr 1 zastępujący dotychczasowy załącznik o tym samym numerze o następującej treści:

Załącznik nr 1. Wykaz akceptowanych kart płatniczych

1. Akceptant jest uprawniony do akceptowania kart płatniczych zgodnie z wykazem podanym poniżej:

System płatniczy Visa *	System płatniczy MasterCard *	System płatniczy Diners Club *	System Mobilnych Płatności PKO BP
- Visa	- MasterCard	- Diners Club	- System Mobilnych Płatności PKO BP
- Visa Electron	- Debit MasterCard	- Discover	
- VPay	- MasterCard Electronic		
	- Maestro		

2. Akceptant ma prawo nieakceptowania kart płatniczych którekolwiek z systemów wymienionych w ustępie 1 powyżej.

§ 2

Załącznik nr 3. Poziom opłat i warunki płatności zostaje uzupełniony o nową pozycję o następującym brzmieniu:

10. System Mobilnych Płatności PKO	0,63 %	_____
------------------------------------	--------	-------

§ 3

Wprowadza się do Umowy nowy Załącznik nr 4 zastępujący dotychczasowy załącznik o tym samym numerze, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Aneksu.

§ 4

Strony zgodnie potwierdzają, iż w zakresie realizacji postanowień niniejszej Umowy wyłączają w całości stosowanie przepisów Działu II oraz przepisów wymienionych w art. 33 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. Nr 199, poz. 1175).

§ 5

Aneks wchodzi w życie 14 dnia kalendarzowego następującego po dacie jego podpisania.

Za Akceptanta

Za eService

.....

Marek Paradowski
Prezes Zarządu

Joanna Seklecka
Wiceprezes Zarządu

Potwierdzam umocowanie osoby składającej podpis w imieniu Akceptanta, jej tożsamość, oraz że oba egzemplarze Aneksu zawierają takie same postanowienia.

--	--	--	--	--

Nr sprzedażowy PH

Podpis PH

* dotyczy również kart płatniczych w postaci aplikacji w urządzeniu mobilnym

§8 8.1 Transakcji płatniczej zwrotu można dokonać wyłącznie w przypadku, gdy użytkownik karty płatniczej dokonuje zwrotu zakupionego wcześniej towaru lub rezygnuje z usługi przed jej wykonaniem, jeśli zapłaty za ten towar lub usługę dokonano za pomocą tej samej karty płatniczej. Jeśli nie jest to możliwe, zwrot należy wykonać w gotówce.

8.2 Przed dokonaniem transakcji płatniczej zwrotu pracownik Akceptanta obsługujący transakcję płatniczą zwrotu powinien poprosić klienta o użycie do jej dokonania tej samej karty płatniczej, z użyciem której została dokonana zapłata.

8.3 Warunkiem dokonania przez osobę obsługującą transakcję płatniczą zwrotu jest okazanie przez użytkownika karty płatniczej dowodu zakupu (w postaci faktury lub wydruku z kasy fiskalnej oraz wydruku z Terminala POS) dokonanego za pomocą tej samej karty płatniczej, w tego samego Akceptanta, na kwotę nie niższą niż kwota planowanej transakcji płatniczej zwrotu.

8.4 W oparciu o jeden dowód zakupu można dokonać jednej lub więcej transakcji płatniczych zwrotu pod warunkiem, że sumaryczna kwota wszystkich transakcji płatniczych zwrotu nie przekroczy całkowitej kwoty transakcji płatniczej wskazanej na dowodzie zakupu.

8.5 Przy każdej transakcji płatniczej zwrotu osoba obsługująca transakcję płatniczą zwrotu zobowiązana jest do oznaczenia na dowodzie zakupu zwracanej kwoty i daty dokonania zwrotu.

8.6 eService ma prawo zażądać od Akceptanta kopii dowodu zakupu dla każdej transakcji płatniczej, do której Akceptant dokonał transakcji płatniczej zwrotu ze wszelkimi konsekwencjami wynikającymi z § 11 Regulaminu.

8.7 W przypadku transakcji płatniczej zwrotu mają zastosowanie szczegółowe zasady weryfikacji karty płatniczej i jej użytkownika zawarte w §4. Zasady obsługi Terminala POS przy transakcji płatniczej zwrotu opisano w „Instrukcji Obsługi Terminala POS”.

8.8 Jeśli w danym dniu u Akceptanta sumaryczna kwota transakcji płatniczych zwrotu przekroczy sumaryczną kwotę transakcji płatniczych, PKO BP może uwzględnić pozostającą do rozliczenia kwotę w kolejnym rozliczeniu lub wezwać Akceptanta do dokonania w określonym przez PKO BP terminie, wpłaty pozostającej do rozliczenia kwoty na rachunek bankowy wskazany w piśmie.

8.9 W przypadku gdy eService poweźmie uzasadnione podejrzenie, że osoba obsługująca transakcję płatniczą zwrotu nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w punktach 8.1 - 8.3, PKO BP ma prawo wstrzymać przekazanie środków na konto użytkownika karty płatniczej z tytułu tej transakcji płatniczej zwrotu na czas niezbędny do wyjaśnienia sytuacji. Jeśli podejrzenie okaże się słuszne, PKO BP ma prawo dokonać cofnięcia całej operacji transakcji płatniczej zwrotu.

8.10 Akceptant ponosi odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje wynikające z dokonania transakcji płatniczej zwrotu w użytkowanym przez niego Terminalu POS, włącznie z konsekwencjami wynikającymi z punktu 8.9.

8.11 W przypadku rozliczenia transakcji płatniczej zwrotu, opłata pobrana tytułem rozliczenia transakcji płatniczej nie podlega zwrotowi.

§9 9.1 Wszystkie transakcje dokonywane są w walucie krajowej.

9.2 Kwoty z transakcji dokonanych kartami płatniczymi wydawców zagranicznych przeliczane są przez międzynarodowe organizacje płatnicze na walutę kraju użytkownika karty płatniczej wg kursu obowiązującego w systemie danej karty płatniczej w dniu rozliczenia transakcji.

§10 10.1 Warunkiem poprawnego rozliczenia transakcji i przyjęcia ich przez międzynarodowe organizacje płatnicze lub PKO BP, jest przekazanie tych transakcji do eService (Zamknięcie Dnia na Terminalu POS) w czasie nie dłuższym niż 2 dni robocze licząc od dnia ich realizacji u Akceptanta.

10.2 Pomimo, że Terminal POS dokonuje Zamknięcia Dnia automatycznie o określonej porze dnia, obowiązkiem osoby obsługującej transakcję jest codzienne sprawdzenie, czy dokonane transakcje zostały przekazane do eService, tzn. czy nastąpiło poprawne Zamknięcie Dnia na Terminalu POS. Potwierdzeniem poprawnego Zamknięcia Dnia na Terminalu POS jest wydruk ROZLICZENIE DNIA, zakończony napisem SALDA UZGODNIŁO.

10.3 W przypadku, gdy Zamknięcie Dnia na Terminalu POS nie dokonano się automatycznie o określonej porze dnia, osoba obsługująca transakcję zobowiązana jest do niezwłocznego dokonania próby ręcznego Zamknięcia Dnia poprzez uruchomienie odpowiedniej funkcji administracyjnej na Terminalu POS. Jeśli próba ta okaże się nieskuteczna lub wydruk ROZLICZENIE DNIA zakończony jest napisem SALDA NIEUZGODNIŁO, osoba obsługująca transakcję zobowiązana jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu w formie pisemnej do Centrum Obsługi Akceptanta eService.

10.4 eService nie ponosi odpowiedzialności za odrzucenie przez międzynarodowe organizacje płatnicze oraz PKO BP tych transakcji, które zostały przekazane do eService po czasie dłuższym niż określono w punkcie 10.1, jeśli osoba obsługująca transakcję nie dokonała niezwłocznego zgłoszenia faktu braku poprawnego Zamknięcia Dnia na Terminalu POS, jak określono w punkcie 10.3.

10.5 PKO BP zastrzega sobie prawo do odmowy wypłaty Akceptantowi należności z tytułu tych transakcji. Jeżeli wypłata należności już nastąpiła, PKO BP zastrzega sobie prawo do potrącenia tych kwot z płatności bieżących lub pisemnego wezwania Akceptanta do dokonania rozliczenia kwoty na rachunek bankowy wskazany w piśmie.

§11 11.1 Akceptant zobowiązuje się do przechowywania oryginałów rachunków z Terminala POS przez 36 miesięcy od daty transakcji (również w przypadku zakończenia współpracy).

11.2 Jeżeli eService zwróci się do Akceptanta z prośbą o przedstawienie oryginału lub kopii rachunku, Akceptant zobowiązuje się do jego wyszukania i dostarczenia do eService oraz w przypadku zaistnienia takiej konieczności również kopii paragonu z kasy fiskalnej (powiększonego na stronę) oraz potwierdzenia dostarczenia towaru lub usługi użytkownikowi karty płatniczej. W przypadku punktu oferującego dodatkowe usługi określone dodatkowymi przepisami konieczne jest dołączenie dokumentów na zasadach określonych w tych przepisach.

11.3 Jeżeli w ciągu 14 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez eService pisemnej prośby, Akceptant nie wywiąże się ze zobowiązania określonego w pkt lub 11.2 lub 11.3 przesłany przez niego wydruk okaże się nieważny, PKO BP zastrzega sobie prawo do odmowy wypłaty Akceptantowi należności z tytułu tej transakcji. Jeżeli wypłata należności już nastąpiła, PKO BP zastrzega sobie prawo do potrącenia tej kwoty z płatności bieżących lub pisemnego wezwania Akceptanta do dokonania w określonym przez PKO BP terminie, wpłaty pozostającej do rozliczenia kwoty na rachunek bankowy wskazany w piśmie.

11.4 Wydruk z Terminala POS uważany jest za nieważny, gdy zachodzi przynajmniej jeden z wymienionych przypadków: a) odręczny podpis klienta na rachunku (dla transakcji zatwierdzanych podpisem) nie jest zgodny z podpisem na Karcie płatniczej lub oba podpisy różnią się znacząco między sobą, b) brak jest na wydruku lub nieczytelna lub nieprawidłowa jest przynajmniej jedna z wymienionych poniżej danych:

- kwota transakcji, - data transakcji, - numer karty płatniczej (lub jego część, jeśli pozostała część została zamaskowana) z wyjątkiem transakcji dokonanej w Systemie Płatności Mobilnych PKO BP, - numer Terminala POS, - pełny adres i nazwa punktu Akceptanta, - kod autoryzacji - kod transakcyjny w przypadku transakcji dokonanej w Systemie Płatności Mobilnych PKO BP. c) nie zostały wpisane seria i numer dokumentu tożsamości użytkownika karty płatniczej, jeśli zgoda na dokonanie transakcji była uwarunkowana podaniem powyższych danych, d) w dniu transakcji karta płatnicza była nieważna, e) dane na oryginale rachunku różnią się od danych wydrukowanych na kopii wydanej użytkownikowi karty płatniczej, f) karta płatnicza (z wyłączeniem transakcji dokonywanych metodą bezstykową lub w technologii EMV, jeśli do dokonania transakcji nie jest wymagane przekazanie karty płatniczej pracownikowi Akceptanta oraz transakcji dokonywanych w Systemie Mobilnych Płatności PKO BP) nosiła widoczne znamiona podrobienia, przerobienia, zniszczenia lub nie posiadała cech charakterystycznych systemów kart płatniczych, g) przy dokonywaniu transakcji nastąpiły inne odstępstwa od Umowy z PKO BP.

§12 12.1 Akceptant nie może wykorzystywać Terminala POS do innych celów i działalności niż określają to warunki Umowy z PKO BP, w szczególności nie może przyjmować na Terminalu POS eService płatności lub zwrotów dotyczących sprzedaży zrealizowanej w innej firmie.

12.2 Uprawnieni pracownicy eService mają prawo do wizytowania placówek Akceptanta oraz do przeprowadzania kontroli prawidłowości dokonywanych czynności stanowiących przedmiot Umowy z PKO BP, a w szczególności przeprowadzania kontroli: a) prawidłowości sporządzania dokumentacji, b) zgodności prowadzonej działalności handlowo-usługowej z informacjami przekazanymi w PKO BP, c) sposobu wykorzystania dostarczonych materiałów i urządzeń.

§13 13.1 Akceptant zobowiązany jest do szczególnej ochrony przed dostępem osób trzecich, wszelkich dokumentów zawierających dane karty płatniczej oraz spełniania wymagań międzynarodowego standardu bezpieczeństwa PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), tj. między innymi do: a) przestrzegania zakazu rejestrowania i przechowywania zawartości bądź części składowych zapisów paska magnetycznego lub mikroprocesora oraz takich danych jak CVV2, CVC2 wydrukowanych na rewersie karty płatniczej, b)

skutecznego zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich danych karty płatniczej, przechowywanych w systemach Akceptanta lub zawartych w jakichkolwiek dokumentach, w tym wydrukach z systemu informatycznego lub Terminala POS, oraz nie rejestrowania tych danych w celach innych niż obsługa transakcji (w wyjątkowych przypadkach dopuszczalne jest rejestrowanie fragmentu numeru karty płatniczej, jednak liczba zapisywanych numerów karty płatniczej nie może przekraczać pierwszych 6-ciu i 4-ech ostatnich cyfr numeru karty płatniczej), c) systematycznego kontrolowania, czy: - w systemie informatycznym Akceptanta obsługującym transakcje dokonywane przy użyciu kart płatniczych, w elementach Terminala POS lub ich okolicy nie zostało zainstalowane lub nie podjęto prób zainstalowania jakiegokolwiek oprogramowania lub urządzenia, które mogłoby służyć do nieuprawnionego rejestrowania lub pozyskiwania danych kart płatniczych lub numerów PIN, - elementy Terminala POS oraz innych urządzeń wykorzystywanych do obsługi transakcji z użyciem kart płatniczych, nie zostały zamienione przez osoby do tego nieuprawnione oraz nie noszą śladów uszkodzeń lub otwierania, oraz niezwłocznego informowania eService o wszelkich zidentyfikowanych tego typu przypadkach, udostępniając jednocześnie eService wszelkie informacje, które mogą okazać się pomocne przy wyjaśnieniu okoliczności zdarzenia. d) potwierdzania zgodności z wymaganiami standardu PCI DSS w sposób zgodny z wymaganiami międzynarodowych organizacji płatniczych, właściwy dla liczby oraz sposobu przetwarzania transakcji przez Akceptanta.

13.2 Przed rozpoczęciem użytkowania Terminala POS lub innych urządzeń wykorzystywanych do obsługi transakcji z użyciem kart płatniczych, osoba obsługująca transakcję zobowiązana jest do zweryfikowania, czy: a) w elementach tych urządzeń lub ich okolicy nie zostało zainstalowane lub nie podjęto prób zainstalowania jakiegokolwiek oprogramowania lub urządzenia, które mogłoby służyć do nieuprawnionego rejestrowania lub pozyskiwania danych kart płatniczych lub numerów PIN, b) elementy te nie zostały zamienione przez osoby do tego nieuprawnione oraz nie noszą śladów uszkodzeń lub otwierania.

W każdym przypadku stwierdzenia wystąpienia zdarzenia, o którym mowa powyżej, osoba obsługująca transakcję zobowiązana jest do zaprzestania użytkowania tego urządzenia oraz niezwłocznego poinformowania eService, udostępniając jednocześnie eService wszelkie informacje, które mogą okazać się pomocne przy wyjaśnieniu okoliczności zdarzenia.

13.3 Akceptant zobowiązany jest do dołożenia wszelkich starań w zapobieganiu oszustwom z wykorzystaniem kart płatniczych, pomocy w ich wykrywaniu oraz wyjaśnianiu, jeżeli zaistnieje taka potrzeba również w formie pisemnej, okoliczności dokonania transakcji przy użyciu karty płatniczej skradzionej, czy też sfałszowanej.

13.4 W przypadku zaistnienia uzasadnionego podejrzenia, że Akceptant nie wywiązuje się z obowiązków określonych w punkcie 13.3 lub narusza warunki Umowy lub naraża na szkodę użytkownika karty płatniczej lub innych uczestników obrotu kartowego, eService zastrzega sobie prawo do czasowego zablokowania Terminala POS w systemie, skutkującego wstrzymaniem możliwości dokonywania transakcji z jego użyciem lub wstrzymaniem możliwości wykorzystywania funkcji Terminala POS stwarzającej zagrożenie. Każdorazowo przy podjęciu decyzji o wstrzymaniu, eService będzie miało na względzie ograniczenie potencjalnych strat, jakie w wyniku dalszego użytkowania Terminala POS przez Akceptanta, mogą ponieść uczestnicy obrotu kartowego. Wstrzymanie nastąpi na czas niezbędny do wyjaśnienia sytuacji.

§14 14.1 Poniższym terminom używanym w Umowie oraz Załącznikach nadaje się następujące znaczenie:

dane karty płatniczej – każda z informacji dotyczących karty płatniczej, służąca do identyfikacji karty płatniczej oraz jej użytkownika. Na dane karty płatniczej składają się: numer identyfikujący kartę płatniczą, numery CVV2, CVC2 (jeśli nadrukowane są na jej rewersie), jej data ważności, dane jej użytkownika oraz wszelkie inne dane przechowywane na pasku magnetycznym, w mikroprocesorze karty płatniczej lub aplikacji stanowiącej kartę płatniczą, **karta płatnicza** – każdy instrument płatniczy akceptowany przez Terminal POS eService, określony w Załączniku nr 1 do Umowy, **transakcja** - transakcja płatnicza oraz transakcja płatnicza zwrotu. **transakcja płatnicza** - zapłata za towary i usługi dokonana z użyciem karty płatniczej,

transakcja płatnicza zwrotu – operacja odwrotna do transakcji płatniczej stosowana w przypadku zwrotu zakupionego wcześniej towaru lub rezygnacji z usługi przed jej wykonaniem.